STADT REGENSBURG

Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg

Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr

Sachbearbeitung	Frau Hennicke
Hausanschrift	Johann-Hösl-Str. 11
Zimmernummer	112
Telefon	09 41/507-1329
Telefax	09 41/507-2329
E-Mail	hennicke.christine@regensburg.de
Bus/Haltestelle	Franz-Hartl-Straße, Linie 11
Telefax Notfälle	09 41/507-43 69
Frachtanschrift	Rathausplatz 1, 93047 Regensburg
Öffnungszeiten	Mo-Mi 08:00–12:00 Uhr Do 08:00–13:00 und 15:00–17:30 Uhr Fr 08:00–12:00 Uhr
Internet	www.regensburg.de

Postzustellungsurkunde
Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V.
Wöhrdstraße 3
93059 Regensburg

Ihr Zeichen	**Ihre Nachricht vom**	**Az., bitte bei Antwort angeben**	**Regensburg,**
		Amt 32.1.1/He	13.10.2026

Vollzug der Plakatier-Verordnung (PlV);
Plakatierung an privaten Grundstücken innerhalb des Stadtgebiets Regensburg für „Hochwasserschutz geht auch anders“

Anlagen: 1 Auszug aus der Altstadtschutzsatzung

Die Stadt Regensburg erlässt folgenden

Änderungsbescheid:

Der Bescheid der Stadt Regensburg vom 17.08.2026, Az. Amt 32.1.1/Ba, wird wie folgt geändert:

I. Die bisherige Formulierung in Ziffer II. 1. des Bescheides
Die Plakatstellen dürfen sich nicht innerhalb der Gebiete bzw. Straßen befinden, die in der beigefügten Anlage 1 der Altstadtschutzsatzung genannt sind. Bereits angebrachte Plakate in diesem Bereich müssen bis zum 17.08.2026 entfernt werden. Für die Plakatstandorte Küffnerstrasse 1, Küffnerstrasse 4, Wöhrdstrasse 3, Wöhrdstrasse 1, Proskestrasse 1, Proskestrasse 4 kann aus diesem Grund keine Genehmigung erteilt werden.

wird geändert in

„Die Plakatstellen dürfen sich grundsätzlich nicht innerhalb der Gebiete bzw. Straßen befinden, die in der beigefügten Anlage 1 der Altstadtschutzsatzung genannt sind.
Eine Ausnahme zum Verbot des Anbringens von Plakaten im räumlichen Geltungsbereich der Altstadtschutzsatzung wird in stets widerruflicher Weise unter folgenden besonderen Auflagen – zusätzlich zu den sonstigen Auflagen im Bescheid - zugelassen:

a. Es darf auf der Donauinsel Unterer Wöhrd an maximal 20 Standorten – ausschließlich an privaten Grundstücken – im Zeitraum von 8 Wochen ab Bekanntgabe des Änderungsbescheides mit Plakaten (maximal einteilig je Aufstell-Stelle) für „Hochwasserschutz geht auch anders“ geworben werden.

b. Dabei ist eine örtliche Streuung der Plakatstandorte sicherzustellen, so dass jeweils pro Standort (= Hausnummer) maximal 1 Plakat zulässig ist.“

II. Die bisherige Formulierung in Ziffer II. 5. des Bescheides
Änderungen der bereits am 14.08.2026 mitgeteilten zulässigen Plakatstandorte (z. B. zusätzliche zu den bereits mitgeteilten Standorten) sind der Stadt Regensburg noch am gleichen Tag mitzuteilen. Eine aktuelle Liste mit den Standorten der einzelnen Plakate (Straße, Hausnummer) ist zu übermitteln.

wird geändert in

„Eine vollständige Liste mit allen geänderten Standorten ist noch am gleichen Tag der jeweiligen Plakatierung an das Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr der Stadt Regensburg zu übersenden. Eine aktuelle Liste mit den Standorten der einzelnen Plakate (Straße, Hausnummer) ist zu übermitteln.“

III. Die bisherige Formulierung in Ziffer III. des Bescheides
Der Antragsteller, vertreten durch die Vorstände, wird verpflichtet binnen zwei Tagen nach Ablauf des unter der Ziffer I. dieses Bescheides festgelegten Plakatierzeitraums alle Plakate im Stadtgebiet Regensburg zu entfernen.

wird geändert in

„Der Antragsteller, vertreten durch die Vorstände, wird verpflichtet binnen zwei Tagen nach jeweiligem Ablauf der unter der Ziffer I. und II.1 dieses Bescheides festgelegten Plakatierzeiträume alle Plakate im Stadtgebiet Regensburg zu entfernen."

IV. Die bisherige Formulierung in Ziffer VI. des Bescheides
Falls der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch die Vorstände, der Verpflichtung aus Ziffer III. dieses Bescheides nicht innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf des Plakatierzeitraums nachkommt, werden die Plakate kostenpflichtig durch die Stadt Regensburg abgenommen. Ersatzvornahme auf Kosten des Antragstellers wird hiermit angedroht. Sollte eine Abnahme der Plakate durch die Stadt Regensburg erfolgen, können diese bis spätestens 06.11.2026 beim Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr abgeholt werden. Nach dieser Frist werden die Plakate kostenpflichtig entsorgt.

wird geändert in

„Falls der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch die Vorstände, der Verpflichtung aus Ziffer III. dieses Bescheides nicht innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf der jeweiligen Plakatierzeiträume nachkommt, werden die Plakate kostenpflichtig durch die Stadt Regensburg abgenommen. Ersatzvornahme auf Kosten des Antragstellers wird hiermit angedroht. Sollte eine Abnahme der Plakate durch die Stadt Regensburg erfolgen, können diese bis spätestens 22.01.2027 beim Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr abgeholt werden. Nach dieser Frist werden die Plakate kostenpflichtig entsorgt."

Im Übrigen bleibt der o.g. Bescheid unverändert.
Insbesondere bleibt der unter Ziffer I. des Bescheides der Stadt Regensburg vom 17.08.2026 genannte Plakatierzeitraum vom 06.08.2026 bis 01.10.2026 bezüglich der Plakatierung außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der Altstadtschutzsatzung bestehen.

G r ü n d e:

Der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch dessen Vorstände, möchte im Stadtgebiet Regensburg zum Thema „Hochwasserschutz geht auch anders" außerhalb von

öffentlichen Verkehrsflächen auch im räumlichen Geltungsbereich der Altstadtschutzsatzung plakatieren.

Nach § 1 Abs. 1 der Plakatier-Verordnung der Stadt Regensburg dürfen zum Schutze des Orts- und Landschaftsbildes in der Öffentlichkeit Anschläge, insbesondere Plakate, Zettel und Tafeln, nur an von der Stadt Regensburg zugelassenen Anschlagflächen (Plakatsäulen, Reklame- und Plakattafeln, Schaukästen) angebracht werden. Die Stadt Regensburg kann in besonderen Fällen Ausnahmen von der Vorschrift des § 1 Abs. 1 der Plakatier-Verordnung bewilligen, wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und die Gewähr dafür besteht, dass die Anschläge innerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt werden (§ 3 Plakatier-Verordnung).

Die Stadt Regensburg erteilte mit Bescheid vom 17.08.2026 die entsprechende Ausnahme nach § 3 Plakatier-Verordnung (PIV) für maximal 50 Plakatstellen und maximal acht Wochen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der Altstadtschutzsatzung, da davon auszugehen ist, dass dort durch diesen Zeitraum und diese Anzahl der Plakatstellen das Orts- und Landschaftsbild noch nicht verunstaltet wird.

Die Nebenbestimmungen stützen sich auf Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 3 und 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).
Mit diesem Änderungsbescheid wird eine weitegehende Ausnahme von der PIV gewährt, § 3 PIV, § 14 Altstadtschutzsatzung.
Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um die Erlaubniserteilung zu ermöglichen. Die Beschränkung auf Bereiche, die nicht von der Altstadtschutzsatzung betroffen sind, begründet sich grundsätzlich dadurch, dass in dem sensiblen und besonders schutzwürdigen Innenstadtbereich die Aufstellung von Plakaten eine Beeinträchtigung des Ortsbildes darstellt.

Im Rahmen der Ermessensausübung wurde berücksichtigt, dass zuletzt ein gestiegenes öffentliches Interesse am Projekt Hochwasserschutz | Abschnitt H durch das Auftreten mehrere Aktionsbündnisse mit unterschiedlichen Positionen entstand.
Dabei wird das Interesse gesehen, die direkte Betroffenheit der Antragstellerin gerade am Ort der Plakatierung darzustellen. Denn der Unteren Wöhrd ist der Ort, an dem Überschwemmungen auftreten, die durch den Hochwasserschutz verhindert werden sollen und Naturveränderungen im Falle des Baus von Hochwasserschutzeinrichtungen eintreten können.

In der Gesamtabwägung der Belange, der Schutzgüter der PIV, dem Schutze des Orts- und Landschaftsbildes, und dem Interesse der Antragstellerin in diesem speziellen Fall wird in dieser konkreten Konstellation das Interesse der Antragstellerin auf Plakatierung aufgrund der örtlichen Betroffenheit auch im räumlichen Geltungsbereich der Altsatzschutzsatzung berücksichtigt, solange die besonderen Nebenbestimmungen für diesen Bereich (weitere räumliche, zeitliche und quantitative Begrenzung der Plakatierung sowie örtliche Streuung der Plakatstandorte) beachtet werden und hierdurch keine allzu schwere Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes erfolgt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage** erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Erhebung einer Klage per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bleckmann
Verwaltungsdirektor